

ORDENANZA N° 003/2026 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICAN LAS ORDENANZAS N.º 11/1994 J.M. Y N.º 027/2014 J.M., REFERENTES A LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE, INCORPORANDO CRITERIOS ACTUALIZADOS DE PLANIFICACIÓN URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.-

VISTO: El Mensaje N° 077/2026 I.M., remitido por la Intendencia Municipal, pone a consideración de la Honorable Junta Municipal el Proyecto de Ordenanza que modifica las Ordenanzas N.º 11/1994 J.M. y N.º 027/2014 J.M., relativas a la regulación del uso del suelo en el municipio de Ciudad del Este; y;

CONSIDERANDO: Que, el referido proyecto ha sido elaborado por técnicos de la División de Obras Particulares y de la Dirección de Gestión Ambiental, lo cual le confiere un sustento técnico multidisciplinario, integrando criterios urbanísticos, ambientales y de planificación territorial;

Que, las Ordenanzas N.º 11/1994 J.M. y N.º 027/2014 J.M. constituyen instrumentos normativos fundamentales en materia de ordenamiento territorial, cuya vigencia prolongada evidencia la necesidad de su actualización conforme a la dinámica urbana actual, caracterizada por el crecimiento demográfico, la expansión edilicia y la intensificación de actividades comerciales en zonas estratégicas del municipio;

Que, el área comprendida entre la Avenida del Lago y la Avenida Mariscal Estigarribia ha experimentado un notable desarrollo urbano y comercial, generando nuevas demandas en materia de regulación del uso del suelo, densidad edilicia, infraestructura y protección ambiental, lo que justifica la intervención normativa propuesta;

Que, el proyecto incorpora criterios modernos de planificación urbana, tales como la recategorización del uso de suelo a residencial mixto, permitiendo la coexistencia ordenada de actividades residenciales, comerciales y de servicios, en consonancia con modelos contemporáneos de desarrollo urbano sostenible;

Que, se establecen parámetros técnicos claros en cuanto a altura de edificaciones, dimensiones mínimas de lotes, retiros obligatorios e índice de ocupación del suelo (IOS), contribuyendo a prevenir la sobrecarga urbana, garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad y promover un crecimiento equilibrado del tejido urbano;

Que, se prevé la incorporación de exigencias técnicas como la realización de estudios geotécnicos y análisis integrales del agua subterránea en casos de intervención profunda del suelo, constituyendo una medida preventiva esencial para la protección del sistema hídrico, especialmente en el entorno del Lago de la República;

Que, en materia ambiental, el proyecto introduce disposiciones innovadoras, tales como la prohibición de fachadas con efecto espejo en edificaciones en altura, orientadas a la protección de la fauna, en particular de las aves, así como a la reducción de efectos negativos como el deslumbramiento por el sol, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y paisajística;

Que, asimismo, se contemplan medidas de seguridad durante la ejecución de obras, incluyendo el control de residuos, la prevención de la contaminación y la protección de los trabajadores, en concordancia con principios de desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental;

Que, la Asesoría Jurídica Municipal ha emitido dictamen favorable, concluyendo que las modificaciones propuestas no contravienen disposiciones legales vigentes, recomendando su tratamiento por parte del órgano legislativo municipal;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 3966/2010 Orgánica Municipal, es competencia de la Junta Municipal dictar ordenanzas en materia de ordenamiento territorial, urbanismo y uso del suelo, velando por el desarrollo armónico del municipio y el bienestar general de sus habitantes;

Que, en consecuencia, el proyecto de ordenanza en estudio responde a una necesidad real y actual del municipio, adecuando la normativa vigente a las nuevas condiciones urbanas, incorporando criterios técnicos modernos y fortaleciendo la protección ambiental.-

El dictamen favorable de la Comisión de Legislación, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de marzo del año 2026, **Según Acta N° 240; por tanto:**

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 003/2026 J.M.

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

**TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN**

Artículo 1°.- Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la zonificación, ocupación del suelo, dimensiones mínimas de lotes, retiros obligatorios y tipología de fachadas en edificaciones en altura ubicadas en el sector comprendido entre la Avenida del Lago y la Avenida Mariscal Estigarribia, con el fin de proteger el entorno urbano, paisajístico y ambiental, así como preservar la fauna y flora local, promoviendo un desarrollo urbano sostenible, equilibrado y armónico en Ciudad del Este.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación y franjas diferenciadas.

La presente Ordenanza será aplicable a todas las construcciones de edificios en altura dentro del área comprendida entre la Avenida del Lago y la Avenida Mariscal Estigarribia, incluyendo las zonas circundantes que determine la autoridad municipal competente.

A partir de la línea oficial de construcción de ambas avenidas, y hasta una distancia de cincuenta (50) metros hacia el Este y cincuenta (50) metros hacia el Oeste, se establecen los siguientes criterios:

- a) Lotes que no cumplan con las dimensiones mínimas establecidas en la presente Ordenanza:
Únicamente se autorizará la construcción de viviendas o locales comerciales de hasta tres plantas, correspondientes a planta baja, primer piso y segundo piso, con un máximo de tres niveles edificados.
- b) Lotes que cumplan con las dimensiones mínimas y requisitos establecidos:
Podrá autorizarse la construcción de edificios de cuatro (4) hasta doce (12) pisos, siempre que se respeten los parámetros urbanísticos establecidos en la presente Ordenanza, incluyendo el Índice de Ocupación del Suelo (IOS), retiros reglamentarios, tipología de fachadas, análisis integral del agua subterránea y medidas de seguridad ambiental.

Todas las construcciones ubicadas dentro de esta franja deberán respetar los retiros obligatorios, los índices máximos de ocupación del suelo y las disposiciones generales de seguridad y protección ambiental establecidas por la normativa vigente.

La Municipalidad de Ciudad del Este tendrá la facultad de determinar los límites exactos de los sectores Este y Oeste mediante planos oficiales, los cuales deberán acompañar los procesos de aprobación de proyectos constructivos.

**TÍTULO II
ZONIFICACIÓN**

Artículo 3°.- Recategorización del uso del suelo.

Dispónese la recategorización de la zonificación del área comprendida entre la Avenida del Lago y la Avenida Mariscal Estigarribia, pasando de uso exclusivamente residencial a uso residencial mixto, permitiéndose edificaciones destinadas a vivienda, comercio y servicios, siempre bajo criterios de sostenibilidad urbana, compatibilidad de usos y armonía con el entorno natural y paisajístico.

**TÍTULO III
OCUPACIÓN DEL SUELO**

Artículo 4°.- Cómputo del Índice de Ocupación del Suelo (IOS).

1. El Índice de Ocupación del Suelo (IOS) será calculado considerando la proyección total de la edificación desde el nivel de subsuelo más profundo ejecutado.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 003/2026 J.M.

2. Todo proyecto deberá presentar estudio geotécnico con interpretación técnica de la capacidad portante del suelo, elaborado por un laboratorio habilitado por organismo competente del Estado, certificando la no afectación del nivel freático ni del sistema hídrico vinculado al Lago de la República.
3. En caso de detectarse durante excavaciones la existencia de nacientes, cursos de agua subterráneos o caudales hídricos, deberá realizarse un análisis integral del agua, incluyendo:
 - Determinación del caudal máximo y mínimo anual.
 - Análisis físico-químico (pH, conductividad, sólidos disueltos, metales pesados y otros parámetros establecidos por la normativa ambiental vigente).
 - Análisis microbiológico, con identificación de bacterias, virus u organismos indicadores de contaminación.
 - Determinación de residuos de hidrocarburos, para evaluar posibles contaminaciones provenientes de combustibles, aceites u otros derivados.

Dicho análisis deberá acompañarse de medidas técnicas de manejo, mitigación o contención, garantizando la protección del recurso hídrico, del entorno natural y de la biodiversidad urbana.

4. Todas las edificaciones deberán cumplir estrictamente con la normativa administrativa, urbanística y ambiental vigente, conforme a las ordenanzas municipales y legislación ambiental aplicable.

TÍTULO IV DIMENSIONES DE LOTES

Artículo 5°.- Dimensiones mínimas.

Para la construcción de **edificios en altura de cuatro (4) hasta doce (12) pisos** en zonas paisajísticas o cercanas al Lago de la República, se establecen los siguientes requisitos mínimos:

- Superficie mínima del lote: 3.000 m².
- Frente mínimo del lote sobre la Avenida del Lago o la Avenida Mariscal Estigarribia: 30 metros.

TÍTULO V RETIROS Y FACHADAS

Artículo 6°.- Retiro frontal.

Para edificaciones en altura **a partir de cuatro plantas**, el retiro frontal no podrá ser inferior a:

- Ocho (8) metros sobre calles.
- Diez (10) metros sobre avenidas.

En caso de terrenos con **salida a dos calles**, el retiro mínimo será de **ocho (8) metros**, sin necesidad de mantener el retiro sobre ambas calles simultáneamente.

Artículo 7°.- Tipología de fachadas.

1. Queda **expresamente prohibida la instalación de fachadas con efecto espejo o altamente reflectantes** en edificaciones de **cuatro (4) plantas o más** ubicadas en la Avenida del Lago y la Avenida Mariscal Estigarribia.
2. La presente prohibición tiene como finalidad **proteger el entorno natural y la fauna urbana**, particularmente las **aves que habitan en el ecosistema del Lago de la República**, así como evitar efectos de **deslumbramiento urbano** que afecten a peatones y conductores.
3. Las fachadas deberán **integrarse armónicamente al paisaje urbano y natural**, promoviendo soluciones arquitectónicas que **minimicen impactos visuales y ambientales**.

MISIÓN: "Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes".

VISIÓN: "Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana".

Página 3 de 4

MISIÓN: "Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes".

VISIÓN: "Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana".

Página 4 de 4.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 003/2026 J.M.

TÍTULO VI EJECUCIÓN DE LA OBRA

Artículo 8°.- Medidas de seguridad durante la ejecución de obras.

Durante todo el proceso de ejecución de obras civiles deberán implementarse medidas integrales de seguridad ambiental y laboral, incluyendo:

- Protección de trabajadores mediante **equipos de seguridad, señalización y protocolos de prevención de riesgos laborales.**
- **Control de derrames, sedimentos y materiales contaminantes**, a fin de proteger vegetación, fauna y cuerpos de agua.
- **Gestión adecuada de residuos de construcción**, incluyendo materiales peligrosos o contaminantes.
- **Monitoreo periódico del cumplimiento de las normas ambientales vigentes.**

La Municipalidad podrá realizar inspecciones técnicas y auditorías ambientales periódicas para verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a sanciones administrativas, suspensión o paralización de la obra, conforme a la normativa municipal vigente.

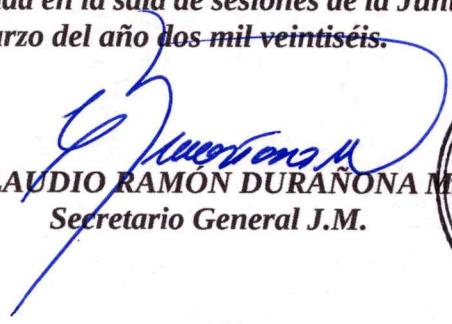
TÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9°.- Vigencia.

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación oficial, quedando derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma, en particular aquellas relacionadas con fachadas reflectantes y criterios de ocupación del suelo incompatibles con el presente régimen.

Artículo 10°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.


CLAUDIO RAMÓN DURANONA M.
Secretario General J.M.

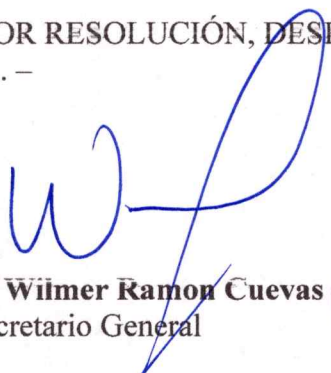



LIC. CHRISTH ALISON ANISIMOFF
Presidenta J.M.
Alison Anisimoff
Presidenta
Junta Municipal C.D.E.

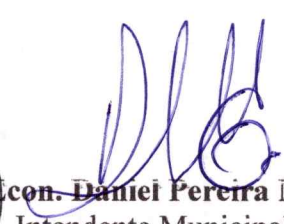
CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 003/2026 J.M

Ciudad del Este, 31 de marzo del 2026

TENGASE POR RESOLUCIÓN, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO
ARCHÍVESE. –


Abog. Wilmer Ramon Cuevas
Secretario General




Ing. Daniel Pereira Mujica
Intendente Municipal

MISIÓN

Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes.

VISIÓN

Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana.